

0009916-44.2021.8.26.0577

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Beatriz Afonso Pascoal Queiroz

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... difusa ou coletiva"). Não se questiona que, no contexto de algumas prisões por tráfico, referidas neste processo, também foram apreendidas armas de fogo. Não obstante, não há prova de que essas armas fossem utilizadas no tráfico de drogas.

As conversas captadas demonstram que adolescentes trabalhavam para a associação, praticando condutas que configuram o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

3ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0009916-44.2021.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009916-44.2021.8.26.0577

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Matheus Allison Costa

Juíza de Direito: Dra. BEATRIZ AFONSO PASCOAL QUEIROZ

Vistos.

LÚCIO MONTEIRO CAVALCANTE, vulgo "Criança", "Yuri", "Boy", "Feio", "Louco" ou "Pirata", MATEUS ULISSES DE PAULA, vulgo "Coreano", MATHEUS ALLISON COSTA, vulgo "Lerdão", AUGUSTO DE SOUZA ALBA, vulgo "Gordo", ARI MACHADO FACTOR, ALAN RIBAMAR BARROS, vulgo "Gordurinha", ANDERSON DA SILVA LINS, vulgo "Testinha", JOSÉ APARECIDO TELES DE PROENÇA, vulgo "Cidão" ou "Renan", LUANE VALVANO MOREIRA TELES DE PROENÇA, vulgo "cunhada", ALISON BATISTA CARVALHO, vulgo "Gordinho", JOCASTA HELENA DA SILVA, BOANERGES CORREIA GUEDES, vulgo "Bonerges", AUGUSTO FERNANDES, vulgo "Augustinho", IGOR RAMON DE SOUZA, vulgo "Neguela", JONILSON SIQUEIRA DE OLIVEIRA, vulgo "Gegê", FABIANO BERNARDO DE OLIVEIRA, vulgo "Binho", JEAN THIERRY POLI, ZENILDA MAISA SERPA, vulgo "Má", SAMUEL NASCIMENTO DA SILVA, vulgo "Mumu", LUIS CLÁUDIO TELES BIGNON, vulgo "Minhoca", HUGO PAIXÃO DE ALMEIDA, vulgo "Bode", JONATAS GABRIEL DOS SANTOS, vulgo "Oreia" LUCAS FRANKLIN DE MIRANDA, vulgo "Boy" ou "Motoboy", THIAGO PHELIPE CAMARGO FRANCA, ADMILSON DE LIMA SOUZA, vulgo "Perreco", "Chaveco" ou "Chavequinho", ORLANDO JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR, EMANUELE MORAES DE ALVARENGA, MILENA PAOLA MATIAS MACIEL e HELOISA HELENA LINA, qualificados nos

autos, foram denunciados como incurso no art. 35, caput, combinado com o art. 40, incisos III, IV e VI, da Lei n. 11.343/06, porque no período compreendido pelo menos entre agosto de 2015 e outubro de 2016, teriam se associado para o fim de praticarem o delito de tráfico de drogas.

Narra a denúncia que o acusado Lúcio promovia e dirigia a atividade dos demais associados; que o crime foi cometido com o emprego de armas de fogo; que a prática envolveu adolescentes, dentre os quais Guilherme Oliveira Gonzales Garcia e Maicon Felipe Souza Santos, o que era do conhecimento dos acusados; que a infração foi cometida nas dependências do estabelecimento criminal (CDP de São José dos Campos), onde Matheus Allison Costa estava recolhido.

Em 25 de novembro de 2016, foi decretada a prisão preventiva de todos os acusados e determinada a notificação dos que fossem localizados (fls. 1.321/1323).

Por decisão do C. STF, proferida em HC, foi concedida liminar que revogou a prisão preventiva dos acusados. Em cumprimento à decisão, foram expedidos alvarás de soltura e contramandados de prisão (fls. 2.083). Posteriormente, a ordem foi denegada e a liminar suplantada, tendo sido expedidos mandados de prisão em desfavor dos acusados (fls. 2.979/2.980).

Todos os acusados foram notificados e apresentaram defesas prévias.

Veio aos autos notícia do falecimento de Lúcio Monteiro Cavalcante e a sua punibilidade foi extinta (fls. 2551/2552).

A denúncia foi recebida em 27/08/2018 (fls. 3.474/3.476).

Todos os acusados foram citados pessoalmente ou constituíram defensores. Matheus Costa e Mateus de Paula foram citados por edital e não constituíram defensores, tendo sido o processo e o prazo prescricional suspensos em relação a eles, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, e os autos desmembrados, originando os autos de nº 0007247-86.2019. O processo foi ainda desmembrado em relação aos acusados Hugo Paixão e Fabiano. Posteriormente, os autos ainda foram desmembrados em relação ao acusado Matheus Allison Costa, originando estes autos de nº 0009916-44.2021.

O mandado de prisão contra Matheus Allison Costa foi cumprido em 24 de junho de 2021 (fls. 4.686/4.689). O acusado foi citado pessoalmente e apresentou defesa prévia (fls. 2.829/2.830 dos autos principais).

Foi determinada a produção antecipada da prova em relação ao acusado Matheus Allison Costa (fls. 4.264).

Durante a instrução, foram inquiridas testemunhas e o acusado foi interrogado.

Os promotores de justiça apresentaram alegações finais, requerendo a condenação do acusado (fls. 4371/4425). O defensor requereu a absolvição do acusado Matheus Allison Costa por falta de provas, e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento das causas de aumento de pena, a substituição da pena de prisão por restritiva de direitos e a fixação do regime aberto.

É o breve relatório.  
Decido.

Destaco que estes autos, desmembrados dos principais e, posteriormente, dos autos de nº 0007247-86.2019, referem-se a Matheus Allison Costa, que, nos autos originais, teve o processo suspenso com fundamento no art. 366 do Código de

Processo Penal. O mandado de prisão expedido contra Matheus Allison foi cumprido, ele foi citado e a denúncia recebida. Realizou-se a instrução e as partes apresentaram memoriais. Somente ele será julgado nesta oportunidade.

A pretensão punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

As investigações tiveram início com o Procedimento de Investigação Criminal n. 94.0553.0000012/2016-1, instaurado pelo Ministério Público para investigar a existência de organização criminosa sob a liderança de Lúcio Monteiro Cavalcante para a prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com atuação na Zona Sul de São José dos Campos, abrangendo os bairros Campo dos Alemães, Conjunto Elmano Veloso, Residencial Dom Pedro I e II e Parque dos Ipês.

Instruíam o PIC denúncias anônimas que apontavam Lúcio e José Aparecido como integrantes importantes do PCC; material compartilhado pelo GAECO de Araçatuba, consubstanciado em dois pen-drives contendo, dentre outras informações, uma planilha com os nomes dos integrantes do PCC desobrigados de arcar com as mensalidades, dentre eles, Lúcio e José Aparecido (planilha de "Ezento"); informações repassadas pela Polícia Militar sobre o tráfico de drogas na região.

Com base no PIC, os promotores de justiça do GAECO requereram medida cautelar de interceptação telefônica, que foi deferida em 02 de junho de 2016, tendo a interceptação se estendido até novembro do mesmo ano.

Diversas conversas foram interceptadas e delas se extraíram, no mínimo, indícios consistentes de que Lúcio era mesmo importante líder do tráfico em São José dos Campos.

Pouco antes da instauração do procedimento de investigação e durante a sua tramitação, ocorreram diversas prisões por tráfico de drogas, muitas delas relacionadas entre si. Dessas prisões, merecem especial atenção as seguintes (conforme detalhado quadro apresentado em alegações finais pelo Ministério Público, de fls. 4.374/4.782):

I - Processo n. 0009492-75.2016, da 4ª Criminal de São José dos Campos. Denunciados: José Aparecido Teles de Proença, Luane Valdano Teles de Proença e Railane Bispo Laranjeira; Imputações: art. 33, caput, c.c. o art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06, art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, art. 297, caput, e 304, do Código Penal (José Aparecido); Objetos apreendidos: 4.750 porções de crack, uma pistola Glock, R\$ 18.694,00 consigo e numa casa em Jacaréi e R\$ 280.000,00 num apartamento em Taubaté, além de anotações relativas à contabilidade do tráfico; Fase processual: José Aparecido foi condenado em primeiro grau como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e art. 297, do Código Penal, e absolvido pelos demais delitos. As acusadas Luane e Railane foram absolvidas. Em segundo grau, a sentença foi mantida. O v. Acórdão transitou em julgado para a defesa em 17/12/18.

II - Processo n. 1003183-84.2017, da 2ª Vara Criminal de São José dos Campos. Denunciado: Lúcio Monteiro Cavalcante; Imputações: art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, c.c. art. 62, inciso I, do Código Penal; Objetos apreendidos: 1.000 eppendorfs com cocaína, 187 mil eppendorfs vazios, plásticos pretos, dois sacos com cocaína, 1.500 pinos com cocaína, uma balança de precisão, um caderno com anotações, R\$ 490,00 e U\$ 7 em dinheiro, bandejas, peneiras e potes de plástico; Fase processual: Extinta a punibilidade do acusado pela morte.

III - Processo n. 0027511-32.2016.8.26.0577, da 2ª Vara Criminal de São José dos Campos. Denunciados: Orlando José de Souza, Emanuelle Moraes de Alvarenga e Lucas Franklin de Miranda; Imputações: art. 33, caput, e art. 35, da Lei n. 11.343/06; Objetos apreendidos: 1.000 eppendorfs com cocaína, 187 mil eppendorfs vazios, plásticos pretos, dois sacos com cocaína, 1.500 pinos com cocaína, uma balança de

precisão, um caderno com anotações, R\$ 490,00 e U\$ 7 em dinheiro, bandejas, peneiras e potes de plástico; Fase processual: acusados condenados em primeiro e segundo graus. Acórdão transitou em julgado para a defesa em 21/09/18.

IV - Processo n. 0027376-20.2016, da 1ª Vara Criminal de São José dos Campos. Denunciados: Hugo Paixão de Almeida e Luís Cláudio Teles Bignon; Imputações: art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, art. 16, parágrafo único, VI, da Lei n. 10.826/03, e art. 333, caput, do Código Penal; Objetos apreendidos: 151 invólucros (pinos plásticos de cocaína e uma arma de fogo com numeração suprimida; Fase processual: o acusado Luís Cláudio foi condenado às penas de 18 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 1034 dias-multa por incursos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03, e art. 333 do Código Penal, e Hugo foi condenado às penas de 10 anos de reclusão e 1000 dias-multa e de 09 meses de detenção e 10 dias-multa por incurso nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Em segundo grau, a condenação de Luís foi mantida e foi dado parcial provimento ao recurso de Hugo para afastar a pena de multa imposta pelo delito de trânsito. O v. Acórdão transitou em julgado em 27/03/2018.

V - Processo n. 0029630-63.2016.8.26.0577, da 1ª Vara Criminal de São José dos Campos. Denunciados: Samuel Nascimento da Silva; Imputações: art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06; Objetos apreendidos: 999 cápsulas de cocaína; Fase processual: o acusado foi condenado às penas de 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa por incursos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A sentença foi mantida em segundo grau. O v. Acórdão transitou em julgado em 24/01/2018.

VI - Processo n. 0007891-16.2016.8.26.0292, da 2ª Vara Criminal de Jacareí. Denunciados: Lúcio Monteiro Cavalcante, Admilson de Lima Souza, Sidnei Lemes e Rodrigo Teixeira; Imputações: art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06; Objetos apreendidos: 112 kg de cocaína, uma lona, uma balança de precisão, um vidro de éter etílico, uma colher de madeira, uma concha de alumínio, três liquidificadores, dois micro-ondas, uma pá de jardinagem, duas tigelas de vidro, duas porções de substâncias químicas brancas em pó, seis bacias, duas caixas plásticas e doze facas; Fase processual: os acusados foram condenados por incursos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Admilson e Rodrigo foram absolvidos pelos delitos previstos no art. 34, caput, e no art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06. Foi interposto recurso, não havendo ainda notícia do trânsito em julgado.

VII - Processo n. 0009462-22.2016.8.26.0292, da 1ª Vara Criminal de Jacareí. Denunciados: Lúcio Monteiro Cavalcante, Admilson de Lima Souza e João Paulo de Oliveira Santos; Imputações: art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03; Objetos apreendidos: 107 tabletes de cocaína, com peso de 106,6 kg, e 17 tabletes de maconha, com peso de 14,7 kg; dois fuzis de assalto automático, uma carabina semiautomática, três espingardas, um carregador, 34 munições da marca CBC, calibre 40 S&W, 148 munições da marca CBC, calibre 12, 17 cartuchos da marca Fiocchi Italy, calibre 12, 32 munições da marca CBC, calibre 380, 226 munições, calibre 7.62 x 39 mm, compatíveis com fuzil AK-47, 102 munições íntegras, com logo OTAN-LC 07, calibre 5.56, compatível com fuzil AR-15, 285 munições de calibre, da fábrica 91, calibre 5.56, compatíveis com fuzil AR-15, 19 munições da marca CBC, calibre 45, 32 munições da marca CBC, calibre 38SPL (objetos melhores descritos nas alegações finais do MP); Fase processual: os acusados foram condenados em primeira instância. O processo está em grau de recurso.

VIII - Processo n. 0007891-16.2016.8.26.0292, da 2ª Vara Criminal de Jacareí. Denunciados: Lúcio Monteiro Cavalcante, Admilson de Lima Souza, Sidnei Lemes e Rodrigo Teixeira; Imputações: art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06; Objetos apreendidos: 112 kg de cocaína, uma lona, uma balança de precisão, um vidro de éter etílico, uma colher de madeira, uma concha de alumínio, três liquidificadores, dois micro-ondas, uma pá de jardinagem, duas tigelas de vidro, duas porções de

substâncias químicas brancas em pó, seis bacias, duas caixas plásticas e doze facas; Fase processual: os acusados foram condenados por incursos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Admilson e Rodrigo foram absolvidos pelos delitos previstos no art. 34, caput, e no art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06. Foi interposto recurso, não havendo ainda notícia do trânsito em julgado.

IX - Processo n. 0002853-14.2016.8.26.0101, da Vara Criminal de Caçapava. Denunciado: Thiago Fernandes Cardoso; Imputações: art. 33, caput, e § 1º, inciso I, combinado com o art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06; Objetos apreendidos: duas grandes porções de crack, pesando 3.609 gramas, 19 tijolos de crack, pesando 18.979 gramas, duas porções grandes de cocaína, 365 porções menores de cocaína, individualmente embaladas, pesando 344,45 gramas, e mais quatro pacotes plásticos contendo cocaína, pesando 33.200 gramas, matéria-prima e insumos destinados à preparação de drogas para o tráfico; Fase processual: o acusado foi condenado em primeira instância por incurso no art. 33, caput, e absolvido da imputação pelo art. 33, § 1º, da Lei n. 11.343/06. O processo está em fase de recurso.

Essas prisões, como demonstrado pelo Ministério Público, resultaram na apreensão de quase meia tonelada de drogas, mais de R\$ 2.000.000,00, de armas pesadas de objetos e documentos relacionados ao tráfico.

Reunidos indícios do delito e da autoria, os representantes do Ministério Público ofereceram a denúncia por associação dos acusados para o tráfico de drogas, sob o comando de Lúcio, dando origem ao processo original.

As conversas telefônicas, interceptadas mediante autorização judicial, resultaram em dezenas de diálogos versando sobre o tráfico de drogas. Os nomes, apelidos, números interceptados, teores e contextos das conversas permitiram a identificação dos interlocutores, pessoas envolvidas com o tráfico e subordinadas a Lúcio.

São dezenas de conversas entre Lúcio, os acusados e terceiras pessoas versando sobre os negócios ilícitos. Há conversas explícitas e outras que, mesmo cifradas, não ensejam nenhuma dúvida sobre o conteúdo e sobre a relação entre os interlocutores. São conversas que tratam da comercialização, logística de abastecimento, contabilidade e recrutamento de pessoas para o exercício do tráfico de drogas.

Os representantes do Ministério Público, em alegações finais, organizaram, em quadros, as conversas mais relevantes, com indicações precisas dos "alvos, datas e horários das chamadas e telefone interceptado".

Dentre as conversas interceptadas, há diversas mantidas entre Matheus Allison Costa, vulgo "Lerdão", e Lineu, Lúcio, Alison, vulgo "Gordinho", e Boanerges, todos integrantes da associação para o tráfico, ocupando posições de destaque. O conteúdo das conversas, com menções a "garagem", a "biqueira", a "tucho", e a altas quantias em dinheiro, não deixam nenhuma dúvida de que se referiam a operações do tráfico. Não deixam nenhuma dúvida, em outras palavras, que ele integrava a associação criminosa, exercendo múltiplas funções, das quais se destaca a de abastecer as biqueiras, recolher o dinheiro e coordenar o preparo de drogas (conforme organizada transcrição feita pelos promotores de justiça na denúncia e em alegações finais).

Durante busca e apreensão na casa de Mateus foi ainda apreendido um caderno com anotações do tráfico e com nomes de integrantes da associação criminosa.

Como destacado pelo promotores, a identificação de Matheus Alisson Costa como um dos interlocutores dos diálogos que lhe são atribuídos foi possível porque a linha por ele utilizada estava registrada no nome de seu pai e, além disso, pela sua voz inconfundível. Não só. Dentre os diálogos, há alguns travados entre ele e sua esposa Ellen.

Do fato de ele ter sido absolvido em processos em que foi acusado por tráfico não se infere que sofresse perseguição, tão somente que não se produziu prova bastante para sua condenação. De qualquer forma, ele possui uma condenação por tráfico.

Realizada a instrução, à prova documental, somou-se a prova oral.

Prestaram depoimentos os policiais militares Thiago Sudré, Wellington Rafael Félix, Eduardo Ramadés, Leandro Fernandes e Daniel e os policiais civis Sandro Pacheco e Douglas Vinicius de Lima. Embora nada tenham dito a respeito de Mateus Ulisses de Paula, todos confirmaram a existência da associação criminosa liderada por Lúcio Cavancante e fizeram relatos de prisões que efetuaram de outros integrantes. Alguns também confirmaram que a associação contava com a participação de adolescentes.

Interrogado em juízo, o acusado Matheus Allison Costa negou envolvimento na associação. Conheceu Lúcio na loja "Super Car", na Avenida Andrômeda. Lúcio já o conhecia do futebol e sabia que honrava seus compromissos, então perguntou se não poderia guardar dinheiro para ele. Trabalhou com Lúcio durante 09 meses. "Apenas" guardava dinheiro para ele, nunca vendeu drogas e nem se deparou com droga nenhuma. Combinaram que iria à concessionária toda terça-feira, às 10h da manhã, para não precisar falar com Lúcio por celular. Lúcio lhe dava um embrulho numa caixa de sapatos ou alguma caixa parecida. Nunca questionou sobre os negócios dele e não sabia que ele vendia drogas. Recebia R\$ 3.500,00 pelos serviços. Conheceu a advogada Aparecida por ser cliente da Padaria Vitória em que trabalhava, mas não sabe se ela era advogada do Lúcio. Ela nunca trabalhou para si. Todas as vezes em que foi preso foi assistido pelo Dr. Kleber. Confirmou o furto no cartório de notas em 2016. O furto foi cometido por três pessoas, uma delas com apelido "Daleste" e outra de "Pequeno". Não usava a linha 12-9810-4012. Ellen é sua esposa. Nunca se separou dela. Nunca morou no Campo dos Alemães. Comprou um Vectra GT. Não tem apelido de "Lerdão". É conhecido por "Macação". Apenas os policiais David Torres e Tiago Sodré lhe chamaram de "Lerdão" nas oportunidades em que foi abordado por eles. Esses policiais já lhe forjaram flagrante e depois foi inocentado. Negou conhecer Alisson, Evair, Fabiano e Tamires. Conhecia Lineu de vista, porque ele costumava frequentar a padaria em que trabalhava. Não se recorda de Alisson.

Matheus confessou que guardava dinheiro para Lúcio, conhecido por todos como líder do tráfico. Ele tentou minimizar a sua participação, contudo, a farta prova documental demonstra que ele não apenas integrava a associação, como exercia funções múltiplas e de destaque, sendo integrante de confiança do líder Lúcio.

De tal forma, a sua condenação se impõe.

Com relação às causas de aumento de pena (art. 40, III, IV e VI, da Lei n. 11.343/06), entendo que só está suficientemente comprovada a prevista no inciso VI.

A causa de aumento de pena prevista no inciso III ("a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais") não deve ser reconhecida. Os representantes do Ministério Público indicaram que o acusado Matheus "Lerdão", estaria preso durante o funcionamento da associação. Porém, há menção a fato isolado, que não indica que fosse da dinâmica da associação o cometimento de atos nas dependências de estabelecimento prisional.

A causa prevista no inciso IV não deve ser reconhecida ("o crime tiver sido praticado com violência ou grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva"). Não se questiona que, no contexto de algumas prisões por tráfico, referidas neste processo, também foram apreendidas armas de fogo. Não obstante, não há prova de que essas armas fossem utilizadas no tráfico de drogas.

As conversas captadas demonstram que adolescentes trabalhavam para a associação, praticando condutas que configuram o tráfico de drogas. De tal modo, a causa de aumento prevista no inciso VI ("sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento ou determinação") deve ser reconhecida.

Passo a dosar a pena.

Pena-base: considerando-se que a associação era formada por dezenas de integrantes, que movimentava enorme quantidade de drogas e dinheiro e que era dotada de grande potencial lesivo para a sociedade; considerando-se ainda a posição que o acusado ocupava na associação, fixo a pena-base em 04 anos de reclusão e 800 dias-multa; Agravantes e atenuantes: o acusado é reincidente e admitiu que guardava dinheiro para Lúcio, mas negou que integrasse a associação. Ante a confissão parcial, a reincidência deve ter preponderância, de modo que elevo a pena de 1/6, obtendo a pena de 04 anos e 08 meses de reclusão e 933 dias-multa; Causas de aumento e diminuição da pena: estando presente a causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, aumento a pena de 1/6, obtendo 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 1088 dias-multa.

Atenta à pena imposta e à reincidência, considerando-se ainda a grandeza da associação e proporcional gravidade do delito, fixo o regime inicial fechado.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a acusação e CONDENO o acusado MATHEUS ALLISON COSTA, vulgo "Lerdão" às penas de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1088 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no art. 35, caput, combinado com o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06.

Mantenho a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, destacando que o acusado é reincidente e ficou em lugar incerto durante parte do processo. Recomende-se no estabelecimento prisional em que ele está recolhido.

P. I. C.

São José dos Campos, 08 de junho de 2022.

Beatriz Afonso Pascoal Queiroz

Juíza de Direito

Sentença assinada digitalmente